

1500205-33.2022.8.26.0632

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2213783/2022 - 1º Distrito

Policial de Jales, EQ0215/2022 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS SAVENHAGO PIMENTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

LUCAS SAVENHAGO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500205-33.2022.8.26.0632 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500205-33.2022.8.26.0632

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2213783/2022 - 1º Distrito

Policial de Jales, EQ0215/2022 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS SAVENHAGO PIMENTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

LUCAS SAVENHAGO PIMENTA (filho de Osmair André Pimenta e Edna Savenhago, natural de Jales/SP, nascido em 10/10/2001, RG 64.088.249 SSP/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 6 de agosto de 2022, por volta das 21h, na Avenida Integração, Vila União, nesta cidade de Jales-SP, trazia consigo, para fins de tráfico, duas porções de "crack", sem autorização.

Consta da denúncia:

Segundo restou apurado, no dia dos fatos um usuário de entorpecente veio de Urânia para este Município de Jales e solicitou "crack" ao denunciado.

O denunciado, então, se colocou na direção do veículo pertencente ao usuário e foi buscar a droga.

A Polícia Militar foi informada a respeito e durante as diligências localizou o veículo, o qual estava sendo conduzido pelo denunciado, pessoa já conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Em busca pessoal, em poder do denunciado foram localizadas duas porções de crack, as quais seriam entregues ao usuário.

Com ele ainda foram apreendidos o valor de R\$ 700,00 em dinheiro, proveniente da venda anterior de drogas, e um aparelho celular, que era utilizado para a prática do crime.

Notificado (p. 181), o réu defendeu-se previamente por intermédio de sua advogada constituída (p. 151/152).

A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2022 (p. 157/160).

Sobreveio decisão em cumprimento à liminar proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 774990/SP (2022/0313324-3), que concedeu liberdade provisória ao réu condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (p. 205/206).

O réu foi citado (p. 244).

Durante a audiência virtual - realizada por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (Comunicado CG nº 284 e 317/2020) - foram ouvidas duas testemunhas de acusação (Diego Correa Alonso e Gustavo Henrique Cruz). Por fim, interrogou-se o réu.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Quanto à pena, pediu aplicação acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes do réu. Pleiteou o reconhecimento da agravante da reincidência. Refutou a incidência da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da LD. Também pugnou pela fixação do regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena. No mais, requereu a decretação do perdimento da quantia apreendida.

A defesa, em alegações finais, requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória. Postulou a desclassificação do delito para o previsto no art. 33, §3º, da LD. Subsidiariamente pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da LD. Entendeu cabível a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (p. 264/265).

É o relatório.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01), boletim de ocorrência (p. 14/16), pelo auto de exibição e apreensão (p. 17/18), pelo laudo de constatação (p. 20/23), pelo laudo pericial definitivo (p. 132/134) - que detectou a presença de "cocaína" -, bem como pela prova oral.

A autoria delitiva é certa.

O réu Lucas, interrogado em juízo, negou a prática do tráfico de drogas. As drogas trazidas consigo seriam para usar junto com Gustavo. Conheceu Gustavo em um bar no Jardim América. Já conhecia o usuário, pois consumiam drogas juntos. Gustavo

emprestou a caminhonete para buscar duas porções de “crack”. Pegou o entorpecente com um “cara” na linha de trem. Na volta foi abordado pelos policiais. A quantia em dinheiro era proveniente de seu trabalho. Além de ter sido internado, cumpriu prestação de serviço na infância. Saiu da internação depois que atingiu a maioridade.

Diego Correa Alonso, policial militar, contou que o usuário Gustavo, morador de Urânia, por diversas vezes, vinha à Jales-SP com o veículo dos pais, deixando o bem como garantia para adquirir entorpecentes. Na data dos fatos, receberam informações de que Gustavo viria, até Jales-SP, com a caminhonete dos pais para comprar drogas. Em patrulhamento, localizaram o veículo sendo conduzido por “Savenhago”. O réu é bastante conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas. Abordado, Lucas informou que Gustavo emprestou a caminhonete para ele buscar drogas.

Localizaram porções de “crack” com Lucas. Não encontraram Gustavo no local apontado por Lucas. Ao localizaram o usuário, Gustavo alegou ter emprestado a caminhonete para Lucas buscar drogas. O réu ficaria com o veículo a título de garantia.

Encontraram quantia em dinheiro com Lucas. Informou que o réu não desempenha atividade lícita. O pai do usuário informou aos policiais sobre a vinda do usuário à Jales-SP. O preço da porção de “crack” varia de vinte a trinta reais. A caminhonete do pai do usuário não era nova. Soube de três situações envolvendo Gustavo sobre deixar veículo em garantia em “biqueiras”. Foi a primeira vez que encontraram Gustavo com Lucas. Nunca viu Lucas trabalhando. Gustavo deixava o veículo como garantia aos traficantes de drogas. No caso do Lucas, Gustavo emprestou o veículo ao réu em troca de drogas.

Gustavo Henrique Cruz disse que é dependente químico de “crack”. Relatou ter pego o veículo do pai para usar drogas. Não conhecia Lucas. Encontrou o réu, que lhe perguntou de quem seria a caminhonete. Lucas queria dar uma volta na caminhonete e, em troca, levaria drogas ao declarante. O réu nem chegou a voltar com o entorpecente, pois foi abordado pela polícia. Já tinha consumido entorpecente naquele dia. Não tinha mais dinheiro quando emprestou o veículo. Confirmou ter ido ao encontro do réu para tentar comprar entorpecente “fiado”. Outros usuários indicaram Lucas como a pessoa que venderia drogas. Lucas daria uma volta com a caminhonete em troca de duas pedras de “crack”. Já deixou a caminhonete do pai em garantia pela compra de drogas outras vezes.

Como se nota, a versão apresentada pelo réu Lucas é inverossímil. Embora negue o envolvimento com o tráfico de droga, constata-se, na realidade, que a substância apreendida se destinava à aquisição por terceiros.

De acordo com o policial Diego, haviam informações de que o usuário Gustavo vinha com a caminhonete de seu pai à cidade de Jales-SP e, depois de gastar todo seu dinheiro em drogas, deixava o veículo como garantia à traficantes para adquirir mais entorpecentes. Abordou Lucas conduzindo o veículo do pai de Gustavo, sendo com ele encontradas duas porções de “crack”. O réu admitiu que levaria o entorpecente ao usuário. Indagado, Gustavo informou ter emprestado a caminhonete ao réu em troca de entorpecentes. Ademais, a testemunha informou que Lucas é conhecido nos meios policiais por traficar drogas, bem com não desempenha atividade lícita.

Corroborando os relatos do policial militar, o usuário Gustavo, ouvido em juízo, admitiu ter negociado com Lucas o empréstimo da caminhonete do pai em troca de duas pedras de “crack”. Ajustou o empréstimo do veículo ao réu, pois não tinha mais dinheiro para comprar entorpecentes. Afirmou que alguns usuários apontaram Lucas como sendo traficante de drogas.

A tese de desclassificação do crime de tráfico para o tipo descrito do §3º do art. 33 da LD (cessão gratuita para consumo) suscitada pela defesa não merece amparo. Inexistem nos autos prova que sobre a finalidade de compartilhamento do entorpecente entre o réu e Gustavo, haja vista que eles sequer se conheciam antes da data dos fatos. Ademais, evidencia-se pelas provas dos autos que o entorpecente trazido por Lucas seria destinado exclusivamente ao usuário Gustavo.

Assim, diante do conjunto probatório, não há dúvidas de que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu Lucas trazia consigo, para fins de tráfico, duas porções de “crack”, sem autorização. Fato que se amolda ao tipo penal previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Configurada a responsabilidade penal, passa-se à individualização da pena. Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes criminais, conforme se depreende da certidão de objeto e pé de p. 182/183. Desse modo, inauguro a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pena de multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput).

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP), pois o réu possuía 20 anos de idade na data dos fatos (p. 13). Também há de se reconhecer a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), conforme se observa pela certidão de objeto e pé de p. 182 (processo nº 1500793-12.2021.8.26.0297 do Juizado Especial Criminal da Comarca de Jales-SP, transitado em julgado na data de 25/05/2022). Como a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da menoridade são preponderantes, opera-se a compensação entre elas (CP, 67). Assim, mantém-se a pena intermediária no patamar anteriormente fixado. Na terceira fase da dosimetria da pena, não existem causas de aumento de pena a serem levadas em consideração. Da mesma forma, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, porque o réu é reincidente, além de haver indícios de que se dedique à atividade criminosa – precipuamente ao tráfico de drogas – desde a adolescência, conforme se verifica pelas certidões de objeto e pé de p. 184/185, bem como pelas declarações do policial militar Diego. Ademais, inexistente prova de que o réu possua ocupação lícita. Desse modo, mantenho a pena definitiva no patamar anteriormente fixada. A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, porque o delito é apenado com reclusão, a pena aplicada é superior a 4 (quatro), o réu é reincidente e o crime é equiparado a hediondo.

Vale registrar que o tempo em que o réu está preso preventivamente, mesmo que computado na pena aplicada, não interfere no regime inicial de cumprimento da pena (CPP, 387, § 2º), levando-se em conta que foi preso em flagrante (07/08/2022, p. 01), posteriormente convertido em medidas cautelares diversas da prisão, no dia 30/09/2022 (data do cumprimento do alvará de soltura, p. 226).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos (CP, 44, I, primeira parte).

Inviável a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, porque a pena aplicada é superior a 2 (dois) anos (CP, 77, caput).

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno LUCAS SAVENHAGO PIMENTA (filho de Osmair Andre Pimenta e Edna Savenhago, natural de Jales/SP, nascido em 10/10/2001, RG 64.088.249 SSP/SP), como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena de multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução.

Condeno o réu no pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea “a” da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, os benefícios gratuidade da justiça.

Poderá o condenado recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo em liberdade. Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

Quanto à quantia (R\$700,00) - constantes do auto de apreensão e exibição de p. 17/18 -, considerando que o condenado não comprovou a origem lícita do valor, bem como por guardar correlação com crime de tráfico de drogas, decreto-lhe o perdimento em favor da União (art. 63, caput e § 1º da Lei nº 11.343/06).

Com relação ao celular (“Samsung”) apreendido em posse de Lucas, conforme consta do auto de exibição e apreensão de p. 17/18, não havendo provas de que tenha sido utilizado para prática do crime em análise, autorizo a restituição. Intime-se o réu

Lucas para retirá-lo no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, será o bem considerado coisa abandonada ("res derelicta"), com destinação do aparelho à doação.

A destinação da "bolsa pochete" apreendida já foi objeto de análise na decisão de p. 147/148.

Consigne-se que a destruição das drogas apreendidas já foi determinada pela decisão de p. 147/148. Após o trânsito em julgado, deverão ser destruídas as amostras guardadas para contraprova, certificando isso nos autos (art. 72 da Lei nº 11.343/06 com a redação dada pela Lei nº 12.961/14).

Anote-se o novo endereço do condenado, conforme informado a p. 264/265.

Com o trânsito em julgado: expeça-se mandado de prisão; expeça-se guia de recolhimento para execução das penas (NSCGJ, Tomo I, art. 468); intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa (art. 50, caput do CP); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); remeta-se ao SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) a relação dos bens declarados perdidos em favor da União, indicando o local em que se encontram e o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente (art. 63, § 4º da Lei nº 11.343/06); e, por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Jales, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA